

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU PARCOURS DES INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT ET DES MANIPULATEURS EN ELECTORADIOLOGIE MEDICALE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Institut de Cancérologie de l'Ouest – ICO, établissement de santé privé d'intérêt collectif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,

Représenté par Monsieur Mario CAMPONE, en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- Pour l'organisation syndicale **CGT-FO** représentée par Monsieur David DI PERI agissant en qualité de délégué syndical central,
- Pour l'organisation syndicale **Sud Santé-Sociaux** représentée par Monsieur Julien ROSAN agissant en qualité de délégué syndical central,
- Pour l'organisation syndicale **CFE-CGC** représentée par Monsieur Maxime BREMAUD agissant en qualité de délégué syndical central.

d'autre part,

Il est rappelé ce qui suit :

PREAMBULE

En avril 2024, un préavis de grève a été déposé par l'organisation syndicale FO pour une période ouverte commençant le 6 mai 2024 au bénéfice de tous les MER (manipulateurs en électroradiologie médicale) revendiquant :

- Des augmentations de salaire pour nous conformer aux pratiques actuelles du marché de l'emploi et répondre au bassin de l'emploi
- Une prime de 350 € nets mensuels à l'ensemble des MER



- Le renforcement de l'attractivité et de la fidélisation de notre centre en recrutant des emplois pérennes ou, à défaut, en adaptant l'activité à l'effectif.

En juin 2024, un préavis de grève a été déposé par les organisations syndicales FO, CFDT et SUD pour une période allant du 24 juin 2024 au 31 octobre 2024 au bénéfice de tous les IDE (infirmiers diplômés d'Etat) revendiquant :

- L'assouplissement des critères ICO de passage au groupe de rémunération G
- Une prime de technicité de 130 euros bruts liés à l'introduction de nouvelles activités,
- La reconnaissance financière des DU et des formations diplômantes,
- La valorisation des parcours longs par l'octroi de jours de congés supplémentaires

En contrepartie de la levée des deux préavis de grève sus visés, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Personnel concerné

Le présent accord vise les personnels suivants de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest :

- Les IDE - infirmier diplômés d'Etat,
- Les MER – manipulateurs en électro radiologie.

ARTICLE 2 – Le parcours professionnel

2-1 – De F1 à G1

Les professionnels IDE et MER sont attachés au Groupe de rémunération F1 en application de la CCN des Centres de Lutte Contre le Cancer à leur entrée à l'ICO.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu qu'après 20 années révolues de présence à l'ICO, les IDE et les MER seront attachés au Groupe G1.

Ce changement de groupe de rémunération sera effectué le premier jour du mois suivant les 20 ans révolus à l'ICO.

Cette évolution ne correspond pas à la spécialisation posée par l'accord de branche Unicancer. Cela implique que le professionnel ne bénéficie pas du maintien de la VAP acquise en F1. Toutefois, afin de garantir une évolution du pouvoir d'achat à l'occasion de ce changement, le salarié sera rattaché au premier RMAG du groupe G1 dont le montant est supérieur à celui qu'il avait dans le groupe F1.

Dans le Groupe G1, le passage d'un niveau de RMAG à l'autre se fait selon les périodicités prévues par la CCN des Centres de Lutte Contre le Cancer, à partir de la date d'anniversaire du passage en G1.

Il est précisé que le salaire brut (hors sujétion et hors impact temps de travail) des salariés concernés par cette évolution ne peut pas être diminué à l'occasion de ce changement groupe de rémunération.

2 - 2 – Illustration :

1^{ère} illustration :

Un IDE a été embauché le 15 octobre 2004 à l'ICO. Il a donc 20 ans révolus d'ancienneté à l'ICO au 15 octobre 2024. Il est donc éligible à passer au Groupe G1 à effet du 1^{er} novembre 2024.

Cet IDE était attaché au Groupe F1 RMAG 2. Son salaire de base était donc de 2573,33 € bruts mensuels.

A compter du 1^{er} novembre 2024, il sera rattaché au Groupe G1 RMAG 1, premier RMAG de G1 supérieur au RMAG 2 du Groupe F1 : son salaire de base sera ainsi de 2611,25 € bruts mensuels.

Cet IDE passera au RMAG 2 du Groupe G1 7 années plus tard, le 1^{er} novembre 2031.

2^{ème} illustration :

Un MER a été embauché le 15 mars 2005 à l'ICO. Il a donc 20 ans révolus d'ancienneté à l'ICO au 15 mars 2025. Il est donc éligible à passer au Groupe G1 à effet du 1^{er} avril 2025.

Ce MER était attaché au RMAG 3 du groupe F1 : son salaire de base était de 2604,17 € bruts mensuels.

A compter du 1^{er} avril 2025, il sera rattaché au RMAG 1 du Groupe G1, premier RMAG de G1 supérieur au RMAG 3 du Groupe F1 : son salaire de base sera ainsi de 2611,25 € bruts mensuels.

Ce MER passera au RMAG 2 du Groupe G1 7 ans plus tard, le 1^{er} avril 2032.

Article 3 – Prime et protocole de coopération sanitaire

L'IDE (ou le MER) rattaché au Groupe F1 qui exerce son activité dans le cadre d'un protocole de coopération bénéficie d'une prime de 150 € bruts mensuels (rapporté à son ETP).

Si, compte tenu de son ancienneté ou compte tenu de la spécialisation, il est amené à être attaché au Groupe G1, il continuera à bénéficier de la prime tant qu'il exercera dans le cadre du protocole de coopération concerné.

Cette prime sera retirée uniquement si l'évolution de ses fonctions ne l'amène plus à exercer dans le cadre du protocole de coopération sanitaire. Le retrait de la prime deviendra effectif le mois suivant la cessation de cette fonction.

Article 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée de l'accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à effet du 1er mai 2025

4.2 Révision

S'il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
- à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l'entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de l'entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.

4.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu'en principe, l'application de l'accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l'Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DIRECCTE d'Angers.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

4.4 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 17 mars 2025 au 28 mars 2025 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l'intranet de l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/);
- Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Angers en 5 exemplaires,
28 mars 2025

Pour l'ICO :

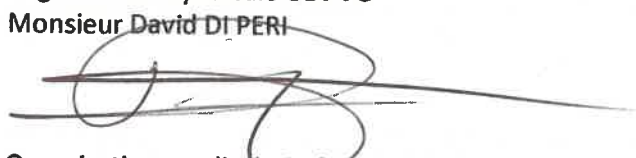
Monsieur Mario CAMPONE, Directeur Général



Pour les organisations syndicales :

Organisation syndicale CGT-FO

Monsieur David DI PERI



Organisation syndicale Sud Santé-Sociaux

Monsieur Julien ROSAN



Organisation syndicale CFE-CGC

Monsieur Maxime BREMAUD

